

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os conteúdos da **Aula 02 – Organização Administrativa (Parte 2)**, focando detalhadamente nas **Empresas Públicas (EP)**, **Sociedades de Economia Mista (SEM)** e **Fundações Públicas**.

1. Empresas Públicas (EP) e Sociedades de Economia Mista (SEM)

A. Fundamento Constitucional e Função Social

- **Base Constitucional:** A atuação direta do Estado na exploração de atividade econômica é exceção, sendo permitida apenas quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, conforme definido em lei (Art. 173, caput, CF/88).
- **Função Social:** É definida precisamente pelas razões de interesse coletivo ou segurança nacional que justificaram sua criação e autorização.

B. Características Comuns às Empresas Estatais

- **Integração Administrativa:** Integram a **Administração Pública Indireta** e compõem a Administração em sentido subjetivo.
- **Personalidade Jurídica:** Ambas possuem **personalidade jurídica de direito privado**.
- **Criação e Extinção:** Sua **criação e extinção dependem de autorização em lei específica**. O nascimento efetivo da personalidade jurídica ocorre com a **inscrição e registro de seus atos constitutivos** no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório).
- **Regime Jurídico Misto/Híbrido:** Submetem-se a um regime jurídico híbrido, caracterizado pela **derrogação parcial** do regime de direito privado por normas de direito público (e vice-versa).
- **Vínculo Estatal:** **Não há subordinação ou hierarquia** entre a estatal e o ente político instituidor; há **vinculação, tutela ou controle finalístico** (supervisão ministerial).
- **Controle Externo:** Estão sujeitas à fiscalização e prestação de contas perante o **Tribunal de Contas** e ao Congresso Nacional.
- **Regras de Direito Público Aplicáveis:**
 - Obrigatoriedade de realização de **concurso público** para admissão de empregados submetidos à CLT.
 - Sujeição às regras de **licitação e contratação** (Regidas pela Lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais).
 - Observância aos **princípios constitucionais** expressos do art. 37 da CF/88.
 - **Vedação à acumulação remunerada** de cargos, empregos e funções públicas.
- **Regime Falimentar:** **Não se submetem ao regime de falência** (conforme art. 2º da Lei 11.101/2005).

C. Atividades Desempenhadas e Regimes Específicos

As estatais podem atuar em dois campos:

1. Exploradoras de Atividade Econômica (EAE):

- **Regime Predominante:** Direito privado (art. 173, § 1º, II, CF).
- **Responsabilidade Civil:** Em regra, **subjética** (regida pelo direito privado).
- **Privilégios:** Não gozam de **privilégios fiscais** ou tributários que não sejam extensíveis ao setor privado.

2. Prestadoras de Serviços Públicos (PSP):

- **Regime Predominante:** Direito público, principalmente na execução de suas atividades-fim (ex.: princípio da continuidade).
- **Responsabilidade Civil:** Regra **objetiva** (regida pelo direito público, art. 37, § 6º, CF).
- **Prerrogativas Especiais ("Autarquização"):** Se prestarem serviços públicos em regime de monopólio ou de atuação não concorrencial, podem gozar de prerrogativas estendidas à Fazenda Pública, como **imunidade tributária recíproca, penhorabilidade mitigada para bens diretamente afetados ao serviço público** e pagamento de débitos judiciais via **precatórios**.

D. Principais Diferenças entre EP e SEM

Critério	Empresa Pública (EP)	Sociedade de Economia Mista (SEM)
Forma Jurídica	Qualquer forma admitida em direito (S/A, LTDA, unipessoal, etc.).	Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A) .
Composição do Capital	Integralmente Público (pode pertencer a múltiplos entes públicos ou entidades da administração indireta).	Misto (público + privado); a maioria das ações com direito a voto deve pertencer ao Poder Público.
Foro Processual (Esfera Federal)	Justiça Federal (art. 109, I, CF) para ações em que for autora, ré, assistente ou oponente.	Justiça Estadual da comarca correspondente.

E. Subsidiárias e Participação em Empresas Privadas

- **Criação de Subsidiárias:** Depende de **autorização legislativa** (pode ser genérica constante da própria lei instituidora da estatal). As subsidiárias possuem personalidade privada e não integram o conceito formal de Administração Pública.
- **Alienação de Subsidiárias:** Segundo o STF, a alienação do controle de subsidiárias **não exige autorização legislativa individualizada e nem licitação**, devendo apenas seguir os princípios constitucionais.

2. Fundações Públicas

A. Conceito e Finalidade

- **Definição:** Patrimônio público personalizado, afetado a uma finalidade específica de **interesse social** (educação, saúde, cultura, desporto).
- **Ausência de Fins Lucrativos:** Os recursos sobressalentes são sempre reinvestidos no aprimoramento da própria entidade.
- **Atividade Econômica:** **Não podem ser criadas para exploração de atividade econômica em sentido estrito.**

B. Espécies de Fundações Públicas

1. **Fundações Públicas de Direito Público (Fundações Autárquicas / Autarquias Fundacionais):**
 - **Criação:** Criadas **diretamente por lei específica**.
 - **Personalidade Jurídica:** Adquirem personalidade jurídica **com a simples vigência da lei**, sendo **inexigível a Inscrição/Registro dos atos constitutivos** no RCPJ.
 - **Regime Jurídico:** **É idêntico em tudo ao regime jurídico das autarquias.**
2. **Fundações Públicas de Direito Privado:**
 - **Criação:** Têm sua **criação autorizada por lei específica**, cabendo à **lei complementar definir suas áreas de atuação** (art. 37, XIX, CF).
 - **Personalidade Jurídica:** Adquirem personalidade jurídica **apenas após a inscrição de seus atos constitutivos** no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ).
 - **Regime Jurídico:** Híbrido; aplicam-se regras de direito privado derogadas por normas imperativas de direito público.

C. Normas Comuns às Fundações

- **Dever de Licitar:** Independentemente de sua natureza (pública ou privada), todas as fundações públicas estão **sujeitas aos procedimentos licitatórios e contratuais públicos**.
- **Concurso Público:** Exige-se concurso para o provimento de seu quadro de pessoal.

💡 **Gostaria de criar um mapa mental ou um conjunto de flashcards focado nas diferenças entre Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista para praticar?**